项。"根据组成人员审议意见和行政复议法有关规定，法制委员会建议将该条修改为："行政复议机关受理行政复议申请，不得向申请人收取任何费用。行政复议工作所需经费，由本级财政部门单独列支，使用范围限于办理行政复议事项。"

此外，还对办法（草案修改稿）的个别文字和条文表述进行了规范。

法制委员会已按上述意见对办法（草案修改稿）进行了修改，形成了《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国行政复议法〉办法（草案表决稿）》。

办法（草案表决稿）已经自治区九届人大常委会第144次主任会议决定，提请本次常委会全体会议表决。

内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会公告

第六十八号

2001年11月21日内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过《内蒙古自治区农业节水灌溉条例》，自2002年5月1日起施行。

2001年11月21日

内蒙古自治区农业节水灌溉条例

（2001年11月21日内蒙古自治区第九届
人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过）

第一章 总 则

第一条 为了发展节水型农业，提高用水效率，促进水资源可持续利用，根据《中华人民共和国水法》和国家有关法律、法规，结合自治区实际，制定本条例。

第二条 本条例所称农业节水灌溉，是指在农田、草牧场、林地等灌溉过程中，采取工程措施、技术措施和行政、经济手段节约用水，提高水利用率的活动。

第三条 各级人民政府应当实行计划用水、节约用水和科学用水，建设节水型农业。

农业节水灌溉设施建设应当纳入本地区国民经济和社会发展计划，增加投入，保障农业节水灌溉持续发展。

第四条 农业节水灌溉要按照流域或者行政区域进行统一规划，分期实施。

第五条 旗县级以上人民政府水行政主管部门负责本行政区域内农业节水灌溉的统一管理和水政监察。

第六条 各级人民政府应当支持和鼓励科研、生产单位和个人研究、开发、推广和利用先进的农业节水灌溉技术，降低水的消耗，提高水的利用率和水分生产率。

第七条 农业灌溉用水实行取水许可制度和有偿使用制度。

第八条 供水经营管理单位应当不断完善供水体制和经营机制，降低运行成本，提高供水效益，促进节约用水和科学用水。

依据法律、法规的规定可以进行水的使用权有偿转让。

第二章 农业节水灌溉规划

第九条 旗县级以上人民政府水行政主管部门根据当地国民经济和社会发展规划，负责组织编制本地区农业节水灌溉规划。跨行政区域的农业节水灌溉规划，由其共同的上一级水行政主管部门组织编制。在制定农业节水灌溉规划时，应当征求同级计划、农业、畜牧业、林业等部门的意见。

农业节水灌溉规划应当由具有相应资质的勘察设计单位编制，报同级人民政府审核，并报上一级水行政主管部门批准。

第十条 各级人民政府应当依据批准的农业节水灌溉规划，组织有关部门和地区分步实施。

农业节水灌溉规划的修改必须经原批准机关核准。

第十一条 旗县级以上人民政府水行政主管部门应当依据批准的农业节水灌溉规划，会同有关部门和地区制定农业节水灌溉年度实施计划，报同级人民政府批准，并报上一级水行政主管部门备案。

第三章 农业节水灌溉工程建设

第十二条 新建、改建、扩建的农业灌溉建设项目，在向水行政主管部门报送取水许可申请时，必须附有节水措施或者经批准的农业节水灌溉工程项目建议书。

第十三条 农业节水灌溉建设项目，由项目建设单位依照批准的农业节水灌溉规划，做好项目立项、可行性研究、设计等前期工作。前期工作必须由具有相应资质的勘测设计单位承担。

农业节水灌溉建设项目的申报与审批按照国家和自治区有关基本建设程序和标准执行。

第十四条 列入国家和自治区计划的大中型农业灌溉建设项目，节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时启用。建设项目节水设施未按设计要求完成的，不得验收启用。

第十五条 农田水利建设项目，应当优先安排农业节水灌溉建设项目和节水改造项目。

第十六条 农业节水灌溉工程建设要实行项目法人责任制、招标投标制、施工监理制和工程质量终身负责制。

第四章 农业灌溉用水管理

第十七条 农业灌溉实行灌溉用水总量控制和定额管理相结合的制度。

旗县级以上人民政府水行政主管部门根据本地区用水状况、年度水源的预测、农业节水灌溉规划及上一级水行政主管部门下达的取水控制总量，制定本地区年度取水计划。

旗县级以上人民政府水行政主管部门根据本地区经济技术条件和水资源状况，按照国家和自治区的有关规定，会同有关部门制定地方农业灌溉用水定额，报本级人民政府批准，并报上级水行政主管部门备案。

第十八条 灌溉用水单位和个人应当安装计量设施，按照批准的灌溉用水定额实行计划用水，并按照规定向供水单位缴纳水费。

第十九条 供水经营管理单位应当健全水费收取制度，定期向用户公开用水量、水价和水费。推广基本水价和计量水价相结合的水价制度，禁止实行包费制；对超计划用水实行累进加价制；对采取节水措施在灌溉用水定额内实现节水的单位和个人要给予鼓励。

第二十条 集体、个人投资兴建的小型农业节水灌溉工程，实行自建、自有、自管、自用。

受益农户较多的灌溉工程，提倡按照水系或者渠系的受益范围，组建农牧民用水者协会等多种形式的自管组织，落实节水责任，加强自我管理和监督。

第五章 农业节水灌溉保障措施

第二十一条 各级人民政府应当加强农业节水宣传教育工作，提高干部群众农业灌溉节水意识。

第二十二条 各级人民政府应当支持和鼓励有关部门，研究推广渠系衬砌、管道输水、喷灌、滴灌与渗灌等农业节水灌溉技术，为发展农业节水灌溉提供新技术、新材料、新设备。

第二十三条 旗县级以上人民政府水行政主管部门及有关单位应当配备农业节水灌溉专业技术人员，做好农业节水灌溉工程设计、施工、管理、设备修理和零配件供应服务。

第二十四条 旗县级以上人民政府水行政主管部门要定期组织从事农业节水灌溉工程规划、设计、施工和管理的人员进行专业技术

培训，坚持持证上岗。

第二十五条 坚持水利节水措施与农艺节水措施相结合，加强农田水利基本建设，推行平整土地、缩块改畦、深耕深松、少耕免耕、秸秆保墒、地膜覆盖、化学保水等农艺措施，全面提高农业节水效益。

第二十六条 农业节水灌溉水源工程的新建、改建与扩建，必须按照国家规定申请取水许可，取得水的使用权。

第二十七条 农业节水灌溉建设所需资金按照受益者合理负担与政府扶持相结合的原则筹集。

农业、畜牧业、林业、水利、农业开发、扶贫等项目建设资金或者基金，要逐年增加用于节水灌溉建设的比例；财政、金融部门要通过划拨专项资金、贴息贷款等办法，支持集体和个人发展节水灌溉。具体办法由自治区人民政府制定。

第二十八条 鼓励采取租赁、承包和股份合作等形式，经营管理小型农田水利工程。小型农田水利工程可以有偿转让，有偿转让回收的资金用于发展农业节水灌溉。

第二十九条 农业节水灌溉资金必须专款专用，主要用于：

(一)大中型农业节水灌溉工程建设投资和小型农业节水灌溉工程建设补助；

(二)农业节水灌溉工程更新改造、续建配套补助；

(三)修复自然灾害毁损的农业节水灌溉工程；

(四)节水设备、物料、配件周转金；

(五)节水贷款贴息；

(六)农业节水灌溉规划、设计、试验、示范、推广和管理费用。

第三十条 各级人民政府计划、财政、水行政主管部门要保证农业节水灌溉建设资金足额落实，加强资金的管理。任何单位和个人不得截留、挤占、挪用农业节水灌溉建设资金。

各级人民政府审计部门要加强对农业节水灌溉建设资金管理、使用情况的审计监督。

第六章 法律责任

第三十一条 违反本条例第七条、第八条、第十八条规定，有下列行为之一的，由旗县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期改正；逾期不改正的，处以500元以上5000元以下罚款：

（一）未获得取水许可证擅自取水的；

（二）擅自转让水使用权的；

（三）未按照规定安装计量设施的。

第三十二条 违反本条例第十四条规定，由旗县级以上人民政府水行政主管部门责令停止使用，限期改正，并可以处2万元以下罚款。

第三十三条 违反本条例第十八条规定，拒不缴纳或者拖欠水费的，由旗县级以上人民政府水行政主管部门责令其限期缴纳；逾期不缴纳的，自滞纳之日起按日加收滞纳部分千分之二的滞纳金。

第三十四条 违反本条例第二十九条、第三十条规定，截留、挤占、挪用农业节水灌溉工程建设资金的，责令其限期归还，并由其所在单位或者上级主管部门对直接责任人员依法给予行政处分；构成

犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十五条 水行政主管部门及农业灌溉管理工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管部门对直接负责的主管人员和直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第三十六条 本条例自2002年5月1日起施行。

关于《内蒙古自治区农业节水灌溉条例（草案）》的说明

——2001年9月19日在内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会第二十五次会议上

自治区人大常委会农牧业委员会副主任 巴达尔胡

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受自治区人大常委会主任会议委托，现就《内蒙古自治区农业节水灌溉条例（草案）》（以下简称条例（草案））作如下说明：

一、制定条例的必要性

我区是水资源十分紧缺的省区，全区水资源总量508亿立方米，仅占全国水资源总量的1.86%，人均水资源量2200立方米，低于全国平均水平；每亩耕地占有量仅为470立方米，为全国平均值的